Teil A – Index Steuern und Recht

Index	Dokument	Hochgeladen am	Hochgeladen von
1.1	Handelsregisterauszug HRB 31842 HB (Stand 12/2025)	09.01.2026	Verkäuferseite
1.1a	Handelsregisterauszug HRB 31842 HB (Stand 20.05.2026)	21.05.2026	Gesellschaft (nach Vollzug)
1.2	Gesellschafterlisten 2009, 2019, 2020	09.01.2026	Verkäuferseite
1.2a	Gesellschafterliste vom 19.05.2026	21.05.2026	Gesellschaft (nach Vollzug)
1.3	Gesellschaftsvertrag (Fassung 30.06.2020)	09.01.2026	Verkäuferseite
1.4	Konzernorganigramm vor Vollzug	12.01.2026	Verkäuferseite
1.4a	Konzernorganigramm nach Vollzug (Stand 30.09.2026)	30.09.2026	Gesellschaft
2.1–2.3	Jahresabschlüsse 2022, 2023, 2024 mit Bestätigungsvermerk	09.01.2026	Verkäuferseite
3.1–3.4	Steuererklärungen KSt/GewSt 2021–2024 (ELSTER-Protokolle)	14.01.2026	Verkäuferseite
3.5–3.8	USt-Jahreserklärungen 2021–2024	14.01.2026	Verkäuferseite
3.9	KSt- und GewSt-Messbescheide 2020–2023	14.01.2026	Verkäuferseite
3.10	Verlustfeststellungsbescheide 31.12.2022 und 31.12.2023	14.01.2026	Verkäuferseite
3.11	**KSt-Bescheid 2024, GewSt-Messbescheid 2024, Verlustfeststellungen 31.12.2024 (Bescheide vom 03.02.2026)**	**05.02.2026**	Verkäuferseite (Nachtrag)
4.1	Prüfungsanordnung vom 12.04.2021	14.01.2026	Verkäuferseite
4.2	Prüfungsbericht vom 30.06.2022	14.01.2026	Verkäuferseite
4.3	Bestätigung Steuerkanzlei: keine neue Prüfungsanordnung (30.09.2026)	30.09.2026	Gesellschaft
5.1	Einspruch GewSt 2022 vom 15.07.2024	16.01.2026	Verkäuferseite
5.2	Ruhensmitteilung FA vom 02.08.2024	16.01.2026	Verkäuferseite
6.1	Darlehensvertrag H. Albers vom 26.06.2017	16.01.2026	Verkäuferseite
6.1a	Payoff Letter vom 12.05.2026; Gesellschafterdarlehen BidCo vom 11.05.2026	21.05.2026	Gesellschaft (nach Vollzug)
6.2	Mietvertrag Halle 3 inkl. Anlagen 2 und 3	16.01.2026	Verkäuferseite
6.3	Leasingrahmenvertrag NordLease	16.01.2026	Verkäuferseite
6.4	Grundbuchauszug Blatt 10457, Immobilienliste	22.01.2026	Verkäuferseite
7.1	Einbringungsvertrag UR-Nr. 288/2020	16.01.2026	Verkäuferseite
7.2	Gutachten gemeiner Wert vom 15.05.2020	16.01.2026	Verkäuferseite
7.3	Nachweise § 22 Abs. 3 UmwStG 2021–2025	16.01.2026	Verkäuferseite

Index	Dokument	Hochgeladen am	Hochgeladen von
7.4	Mitteilung Einbringungsgewinn I vom 03.06.2026	10.06.2026	Gesellschaft (nach Vollzug)
8.1	Entwurf Gewinnabführungsvertrag BidCo / Nordhafen (Stand 22.09.2026)	22.09.2026	Käuferseite
9.1	SPA UR-Nr. 412/2026 (Auszug) und Vollzugsprotokoll	13.05.2026	Käuferseite
9.2	Tax-DD-Report Brandt Kessler vom 06.03.2026	06.03.2026	Käuferseite

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke

Teil B – Q&A-Log Steuern

Nr.	Datum Frage	Frage (Käuferseite)	Antwort (Verkäuferseite)	Datum Antwort	Status
01	12.01.2026	Bitte bestätigen Sie, dass alle Steuererklärungen bis einschließlich 2024 abgegeben wurden.	Bestätigt. KSt/GewSt 2024 am 30.09.2025, USt 2024 am 31.07.2025.	14.01.2026	geschlossen
02	12.01.2026	Wann fand die letzte Außenprüfung statt? Ist eine Anschlussprüfung angekündigt?	BP 2016–2019, Bericht 30.06.2022. Eine Anschlussprüfung ist nicht angekündigt.	14.01.2026	geschlossen
03	12.01.2026	Sind Rechtsbehelfsverfahren anhängig?	Ja, Einspruch gegen GewSt-Messbescheid 2022 (ruht, BFH IV R 88/24). Keine Klagen.	16.01.2026	geschlossen
04	13.01.2026	Bestehen Beteiligungen außer an der Nordhafen Logistics B.V.?	Nein.	14.01.2026	geschlossen
05	13.01.2026	Ist die Gesellschaft Organträgerin oder Organgesellschaft (KSt/GewSt)?	Nein.	14.01.2026	geschlossen
06	13.01.2026	Wurde für 2021–2024 die erweiterte Grundstückskürzung beantragt?	Nein, nur die einfache Kürzung für Hafenkante 14.	15.01.2026	geschlossen
07	13.01.2026	Bitte stellen Sie die Aufteilung der Miete Halle 3 auf Gebäude und Regalanlage zur Verfügung.	Siehe Anlage 3 zum Mietvertrag (Index 6.2).	16.01.2026	geschlossen
08	14.01.2026	Besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft?	Nein. Die B.V. ist im Ausland ansässig; weitere inländische Tochtergesellschaften gibt es nicht.	15.01.2026	geschlossen
09	14.01.2026	Welche steuerfreien Umsätze tätigt die Gesellschaft?	Grenzüberschreitende Güterbeförderung und Umschlag für Ausfuhren nach § 4 Nr. 3 UStG. Vorsteuer wird voll abgezogen.	16.01.2026	geschlossen
10	14.01.2026	Wurde der Zinssatz des Gesellschafterdarlehens nach der BP angepasst?	Nein. Der Zinssatz beträgt unverändert 6,0 %.	16.01.2026	geschlossen
11	15.01.2026	Ist die Zinsschranke anwendbar? Bestehen Zins- oder EBITDA-Vorträge?	Nein. Der Nettozinsaufwand lag in allen Jahren unter 3 Mio. €. Zins- oder EBITDA-Vorträge bestehen nicht.	17.01.2026	geschlossen
12	15.01.2026	Gab es in den letzten sieben Jahren Umwandlungen oder Einbringungen?	Ja, Einbringung „Albers Spedition e. K." zum 30.06.2020 (§ 20 UmwStG, Buchwert). Unterlagen unter 7.1–7.3.	16.01.2026	geschlossen
13	15.01.2026	Wurden die jährlichen Nachweise nach § 22 Abs. 3 UmwStG fristgerecht erbracht?	Ja, zuletzt am 27.05.2025.	16.01.2026	geschlossen
14	16.01.2026	Besteht für die Leistungen an die B.V. eine Verrechnungspreisdokumentation?	Nein. Abrechnung als Kostenumlage ohne Aufschlag.	19.01.2026	geschlossen
15	16.01.2026	Hat die Gesellschaft Darlehen an Gesellschafter oder nahestehende Personen gewährt?	Nein.	19.01.2026	geschlossen
16	16.01.2026	Gibt es weitere Darlehen von Gesellschaftern (z. B. Hansekontor)?	Nein.	19.01.2026	geschlossen
17	19.01.2026	Wurde ein Antrag nach § 8d KStG gestellt?	Nein.	20.01.2026	geschlossen
18	19.01.2026	Wie hoch ist der Grundsteuerwert für Hafenkante 14?	6.240.000 € (Bescheid vom 14.03.2023).	21.01.2026	geschlossen
19	20.01.2026	**Ein Disponent ist laut Personalliste in Szczecin (Polen) ansässig. Arbeitet er dauerhaft von dort? Wurde eine Betriebsstätte in Polen geprüft oder registriert?**	**Der Mitarbeiter arbeitet seit 03/2023 überwiegend im Homeoffice in Szczecin und disponiert Verkehre nach Polen. Eine steuerliche Prüfung durch einen polnischen Berater ist beauftragt; Ergebnis steht noch aus.**	27.01.2026	**offen**
20	21.01.2026	Wann werden die Bescheide für 2024 erwartet?			geschlossen

Nr.	Datum Frage	Frage (Käuferseite)	Antwort (Verkäuferseite)	Datum Antwort	Status
			Die Erklärungen wurden am 30.09.2025 übermittelt; Bescheide liegen noch nicht vor. *Nachtrag 05.02.2026: Bescheide vom 03.02.2026 eingegangen, eingestellt unter 3.11.*	23.01.2026 / 05.02.2026	
21	22.01.2026	Gibt es verbindliche Auskünfte oder tatsächliche Verständigungen?	Nein.	23.01.2026	geschlossen
22	23.01.2026	Wird für die Gesellschaft Lohnsteuer für Mitarbeiter im Ausland abgeführt?	Für den Disponenten in Szczecin wird deutsche Lohnsteuer abgeführt (vgl. Nr. 19).	26.01.2026	geschlossen

Nachtrag Käuferseite 30.09.2026: Zu Nr. 19 liegt bis heute keine Stellungnahme des polnischen Beraters vor.

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke